

【제 목】: 계약사무처리 수행기준 미준수(주의)

【내 용】

가. 계약 시 지체상금을 적용에 관한 사항

- 「국가계약법 시행령」 제74조 및 「국가계약법 시행규칙」 제75조에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 경우 계약목적물별 (물품구매, 공사 등)로 정해진 지체상금률을 적용하여 계약상대자로 하여금 지체상금을 납부하게 하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【국가계약법 시행령】

제74조(지체상금) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 **계약상대자**(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)가 **계약상의 의무를 지체한 때에는** 지체상금으로서 계약금액(장기계속공사계약·장기계속물품제조계약·장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

②~③(생략)

☞ 참고자료: 【국가계약법 시행규칙】

제75조(지체상금률) 영 제74조제1항에 따른 지체상금률은 다음 각호와 같다.

1. **공사**: 1천분의 0.5
2. **물품의 제조·구매**(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다): 1천분의 0.75. 다만, 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 중앙관서의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1천분의 0.5로 한다.
3. **물품의 수리·가공·대여, 용역**(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 기타: 1천분의 1.25
- 4.~5. (생략)

○ 이에 감사 대상기간 동안 수원지원의 계약 체결내역을 확인한 결과, 【표 9】 ‘계약 시 지체상금률 적용기준 미 준수 현황’과 같이 사무실 임차 및 어린이집 운영 등에 따른 다수의 계약을 체결하면서 법령에서 정한 계약목적물별 지체상금률이 아닌 ‘1천분의 1.5’를 적용한 7건을 확인하였다.

【표 9】 계약 시 지체상금률 적용기준 미 준수 현황

연번	문서번호	문서제목	계약목적물	법정 지체상금률	계약 시 적용한 지체상금률
1	○부-6063호 (2019.06.27.)	어린이집 주방 물품 구매 업체 선정 및 계약체결 (안) 보고	물품제조·구매	1천분의 0.75	1천분의 1.5
2	○부-8859호 (2019.09.16.)	수원지원 임차 사무실 인테리어 설계 용역 계약 체결(안) 보고	용역	1천분의 1.25	
3	○부-12078호 (2019.12.18.)	임차 사무실 출입통제시스템 설치 및 관리 계획(안) 보고			
4	○부-12239호 (2019.12.20.)	임차 사무실 CCTV 설치 계약 결과보고			
5	○부-4475호 (2019.05.13.)	승강기 교체 설계 및 감리 용역 계약체결 결과보고			
6	○부-1022호 (2020.02.07.)	임차 사무실 이사용역 계획(안) 보고			
7	○부-3863호 (2020.08.12.)	어린이집 도배 및 타일 등 보수공사 계약 체결 결과 보고	공사	1천분의 0.5	

나. 계약 시 검사 및 대가지급에 관한 사항

○ 「국가계약법 시행령」 제55조 및 제58조에 따르면 계약상대자로부터 계약이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 검사를 완료하도록 되어있으며,

- 검사 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 대가를 지급하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【국가계약법 시행령】

제55조(검사) ①법 제14조제1항에 따른 검사는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일) 이내에 완료해야 한다. 다만, 기획재정부장관이 정하는 경우에는 7일(본문에 따라 7일 이내에 검사를 완료해야 하는 경우에는 3일)의 범위에서 그 검사기간을 연장할 수 있다.

②~⑦(생략)

제58조(대가의 지급) ①법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

②~⑥(생략)

○ 이에 감사 대상기간 동안 수원지원의 계약 체결내역을 확인한 결과, 【표 10】 ‘계약사무처리기준 미 준수 현황’과 같이 총 10건에 대하여 법정 대가지급기한인 5일을 초과한 10일, 14일로 적용하여 계약을 체결한 사실을 확인하였으며, 그 중 1건(연번1)은 법정 검수 기한인 3일 초과한 17일째 실시한 것으로 확인하였다.

【표 10】 계약사무처리기준 미 준수 현황

연번	문서번호	문서제목	법정 지급기한	계약 시 적용된 지급기한	검사 실시일
1	○부-6063호 (2019.06.27.)	어린이집 주방 물품 구매업 체 선정 및 계약체결(안) 보 고	5일 이내 대가지급	14일 이내 대가지급	3일 초과 실시
2	○부-3290호 (2020.07.07.)	홍보용 안내 책자 제작 계 약체결 결과 보고			기한(14일) 내 실시
3	○부-5722호 (2020.12.15.)	4분기 사무용 소모품 구매 계약체결 결과 보고			
4	○부-1420호 (2021.04.02.)	옥상 정원 정비 업체 계약 체결 결과 보고			
5	○부-1381호 (2021.04.02.)	1분기 사무용 소모품 납품 계약 체결 결과 보고			
6	○부-1508호 (2021.04.08.)	사옥 재활용장 및 놀이터 구역 재조정 공사 업체 계 약체결 결과 보고			
7	○부-3000호 (2021.07.06.)	화재 대피용 방독면 구매 결 과 보고			
8	○부-930 (2020.02.03.)	임차 사무실 이사용역 계약 체결 결과보고		10일 이내 대가지급	
9	○부-4352호 (2020.09.17.)	주차장 도색 및 수선 공사 계약 체결 결과 보고			
10	○부-5561 (2020.12.04.)	수원지원 지하창고 선반 등 설치업체 계약 체결 결과 보고			

【관계부서 의견】

- 계약 시 지체상금, 검사 및 대가지급의 적용기준을 미준수한 사실을 확인하였으며, 별도의견 없이 감사결과를 수용하였다.

【조치할 사항】

- 수원지원장은 향후 계약사무처리 시 「국가계약법 시행령」 및 관련 규정에 따라 업무를 철저히 하시고, 관련자에게는 '주의'를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)